

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4384/2541

วัด ขวัญ เมือง
นาย ประไพ ย่ำ เทียง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224

อุทธรณ์จำเลยสรุปได้ว่า สัญญาเช่าระหว่าง อ. กับ จำเลยเป็นสัญญาเช่าต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา และมีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับโอนด้วยเหตุว่า เมื่อกรรมสิทธิ์ที่ดินโอนมาเป็นของโจทก์แล้วจำเลยได้นำค่าเช่า ไปชำระให้โจทก์ โจทก์ได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่ามาให้ ย่อมแสดงชัดว่าโจทก์ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาเช่าต่างตอบแทน นั้นมาด้วย ดังนี้ ข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างว่าสัญญาเช่า ต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดามีผลผูกพันโจทก์ ผู้รับโอนนั้นเป็นผลสรุปจากข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้ยอมรับ ภาระผูกพันในสัญญาเช่านั้นเพียงใดหรือไม่ อุทธรณ์จำเลยในข้อนี้จึงเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์และให้จำเลยชำระค่าเช่าในอัตราเดือนละ 8,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนายอ๋ม ย่ำเที่ยงเมื่อปี 2500 จำเลยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในอัตราค่าเช่าปีละ 1,000 บาท ต่อมาจำเลยกับนายอ๋มจึงตกลงให้จำเลยเปลี่ยนสภาพที่ดินบางส่วนเป็นที่สวน ที่นาส่วนที่เหลือให้ปลูกพืชไร่ และบ้านพักอาศัยด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง กำหนดการเช่าตลอดชีวิตของจำเลย และให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ดินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายอ๋ม การเช่าระหว่างนายอ๋มกับจำเลยจึงเป็นการเช่าต่างตอบแทน และเมื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของโจทก์ จำเลยก็ชำระค่าเช่าที่ดินให้แก่โจทก์เรื่อยมา โจทก์ซึ่งทราบถึงสัญญาต่างตอบแทนระหว่างนายอ๋มกับจำเลยจึงต้องให้จำเลยเช่าที่ดินพิพาทไปจนตลอดชีวิต โจทก์บอกเลิกการเช่าไม่ชอบ ค่าเสียหายที่ขอมาไม่เกินปีละ 1,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 7375 ของโจทก์ และให้ชำระค่าเช่าให้โจทก์เดือนละ 3,000 บาท นับจากวันฟ้อง (วันที่ 14 มิถุนายน 2538) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่ให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยนั้นเห็นว่าอุทธรณ์จำเลยสรุปได้ว่าสัญญาเช่าระหว่างนายอ๋ม ย่ำเที่ยง กับจำเลยเป็นสัญญาเช่าต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา และมีผลผูกพันโจทก์ซึ่ง

เป็นผู้รับโอนด้วยเหตุว่าเมื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนมาเป็นของโจทก์แล้วจำเลยได้นำ
ค่าเช่าไปชำระให้โจทก์ โจทก์ได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่ามาให้ตามเอกสารหมายเลข 2
ย่อมแสดงชัดว่าโจทก์ย่อมรับภาระผูกพันตามสัญญาเช่าต่างตอบแทนนั้นมาด้วย
ดังนี้ ข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างว่าสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่า
ธรรมดา มีผลผูกพันโจทก์ผู้รับโอนนั้น เป็นผลสรุปจากข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้ยอมรับ
ภาระผูกพันในสัญญาเช่านั้นเพียงใดหรือไม่ อุทธรณ์จำเลยจึงเป็นการโต้แย้งคำ
วินิจฉัยของศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกอุทธรณ์
จำเลยนั้นจึงถูกต้องแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-สิงหะ สัตยธรรม-คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>